ESCUELA LIBRE DE DERECHO · INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHO

Del conocimiento jurídico a las instituciones inteligentes

El Derecho frente a una nueva forma de inteligencia

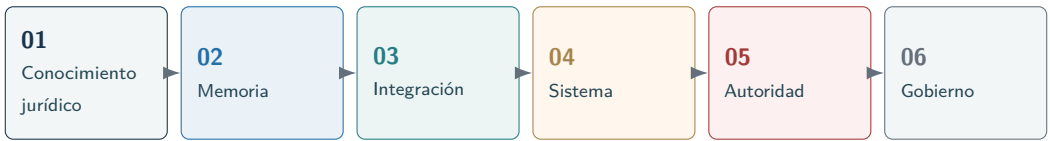
La pregunta no es sólo qué puede hacer una máquina, sino bajo qué fuentes, límites, autoridad y responsabilidad puede hacerlo.

Alejandro Reynoso

Judge Business School · University of Cambridge

Una tesis en seis movimientos

La conferencia no trata de usar ChatGPT para escribir más rápido. Trata de cómo el Derecho gobierna una nueva forma de inteligencia que entra en sus procesos.



PUNTO DE PARTIDA

Una pregunta a una máquina produce una respuesta convincente.

GIRO CONCEPTUAL

La respuesta obliga a diseñar memoria, integración, límites y trazabilidad.

PUNTO DE LLEGADA

Una institución debe gobernar inteligencia, no sólo consumirla.

El problema ya ocurrió: Mata v. Avianca

APERTURA

De una cita inexistente a una pregunta institucional

En 2023, unas sentencias inexistentes llegaron a un tribunal.

En *Mata v. Avianca*, los abogados presentaron citas generadas por ChatGPT. El tribunal sancionó la falta de verificación: la tecnología era nueva; la responsabilidad profesional no había desaparecido.

La pregunta central

¿Qué debe existir alrededor de la inteligencia artificial para que pueda usarse responsablemente en Derecho?

DÓNDE ESTAMOS

AI Act vigente; adopción acelerada; políticas internas rezagadas.

FOTOGRAFÍA DEL MOMENTO

La capacidad avanza más rápido que su gobernanza.

RIESGO INMEDIATO

Una respuesta convincente puede carecer de fuente o autoridad.

Capacidad no es autoridad | **Precisión no es legitimidad** | **Verificar sigue siendo deber profesional**

De un caso real a una pregunta ineludible

SECCIÓN 1 Qué pasó · dónde estamos hoy · qué está en juego



LECTURA

El riesgo ya ocurrió: una respuesta falsa llegó a un tribunal.

TESIS

La IA exige fuentes, verificación y responsabilidad.

CUIDADO

La forma correcta no prueba autoridad.

De la conversación al segundo cerebro

SECCIÓN 2 Del chat individual a la memoria institucional



LECTURA

Del chat individual a memoria con relaciones y procedencia.

TESIS

Memoria útil = vínculos, procedencia y control.

CUIDADO

No todo expediente puede entrar al sistema.

Integrar lo que la especialización fragmentó

SECCIÓN 3 De silos jurídicos a visión de conjunto



LECTURA

Las ramas ayudan a estudiar; los problemas cruzan fronteras.

TESIS

Recuperar integración sin eliminar profundidad.

CUIDADO

Derecho comparado exige función y contexto.

Del chat al sistema

SECCIÓN 4

Herramientas · agentes · arneses



LECTURA

Modelos + datos + reglas + memoria = sistema.

TESIS

La inteligencia reside en la arquitectura.

CUIDADO

Más capacidad exige más arnés.

Capacidad no es autoridad

SECCIÓN 5

Facultades · responsabilidad · límites



LECTURA

Una máquina puede hacer; no por ello puede decidir.

TESIS

Precisión técnica no es legitimidad institucional.

CUIDADO

La autoridad viene del Derecho.

Cuando también cambia la organización

SECCIÓN 6

Constelaciones · adaptación · gobierno del cambio



LECTURA

El sistema también puede proponer cambios al proceso.

TESIS

No evitar el cambio: gobernarlo.

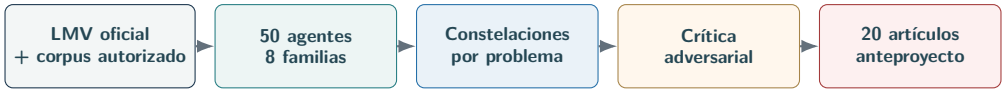
CUIDADO

Separar propuesta, evaluación y autorización.

Caso práctico I: enjambre de 50 agentes para la LMV

LABORATORIO — De discurso conceptual a arquitectura operativa

Tarea: identificar áreas de mejora de la Ley del Mercado de Valores y producir un anteproyecto limitado a 20 artículos reformados, adicionados o derogados.



NO ES UN PROMPT

El corpus define la frontera de conocimiento y la procedencia de cada artículo.

NO ES VOTACIÓN

El sistema conserva desacuerdos, objeciones y sesgos institucionales explícitos.

NO ES AUTORIDAD

La salida es un anteproyecto para revisión humana, no una iniciativa autorizada.

El enjambre: perspectivas con sesgos declarados

DISEÑO Diversidad institucional sin fingir neutralidad

Abogados	práctica · técnica · ejecutabilidad
Legisladores	política pública · constitucionalidad
Reguladores	supervisión · integridad de mercado
Emisoras	acceso · costos · proporcionalidad
Bolsas	listado · liquidez · infraestructura
Intermediarios	colocación · clientes · responsabilidad
Inversionistas	revelación · gobierno · minorías
Comparado	experiencia internacional · academia

PRINCIPIO

Un buen enjambre no oculta intereses; los hace visibles para tratarlos como información del proceso.

MÉTODO

Diagnóstico independiente → constelaciones mixtas → propuesta → crítica externa.

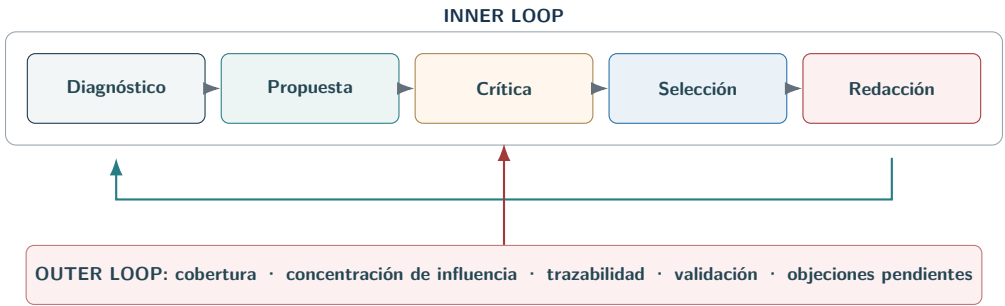
CONTROL

El consenso artificial no sustituye evidencia, técnica legislativa ni revisión

Arquitectura de gobierno: inner loop y outer loop

ARNÉS

El sistema delibera, pero no se autoautoriza



PROPONE

Agentes y constelaciones generan diagnósticos y alternativas.

EVALÚA

Crítica adversarial y outer loop identifican fallas.

AUTORIZA

La selección de 20 artículos requiere puerta humana explícita.

Producto esperado: 20 artículos y un expediente de trazabilidad

SALIDA No sólo texto legislativo: genealogía de cada cambio

La salida no es "un texto bonito": es un paquete revisable que conecta cada artículo con evidencia, objeciones, responsables y validación.

Anteproyecto

20 artículos con operación legislativa, problema, evidencia y redacción propuesta.

Validación

Artículos existentes verificados; adiciones marcadas; objeciones visibles.

Trazabilidad

Quién propuso, quién criticó, qué fuente sostuvo y qué quedó pendiente.

MODELO

Claude Haiku 4.5 para todos los agentes; diversidad por rol y mandato.

CORPUS

La LMV oficial manda; el comparado genera hipótesis.

LEYENDA

Anteproyecto para revisión humana, no iniciativa presentada.

Caso práctico II: The Legal Second Brain

RETO + BÓVEDA

Resolver asuntos complejos con conocimiento propio

El despacho enfrenta un problema jurídico complejo y cuenta con una bóveda de Obsidian de unos 350 nodos o documentos: fuentes, notas y relaciones construidas por sus abogados.



PUNTO DE PARTIDA

Una pregunta compleja exige más que recuperar textos parecidos: exige construir el contexto jurídico pertinente.

ACTIVO DEL DESPACHO

La bóveda conserva conocimiento y relaciones documentales, no sólo archivos aislados.

PROPÓSITO

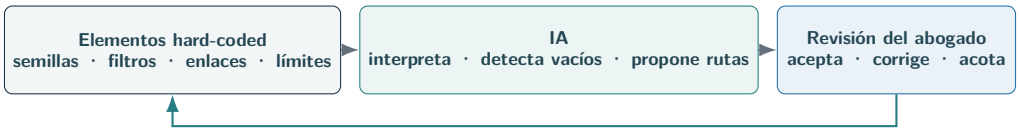
Que la respuesta de IA parta del conocimiento, las fuentes y los criterios del propio despacho.

Navegación híbrida: reglas explícitas + IA

MÉTODO

Elementos programados y decisiones inteligentes cooperan

La navegación combina rieles definidos por el despacho con decisiones de IA: el método guía la búsqueda; la inteligencia ayuda a descubrir qué contexto falta.



REGLAS EXPLÍCITAS

Fuentes autorizadas, semillas, relaciones codificadas, presupuesto y condiciones de parada.

IA EN LA NAVEGACIÓN

Relaciona el asunto con documentos, identifica vacíos y sugiere la siguiente fuente pertinente.

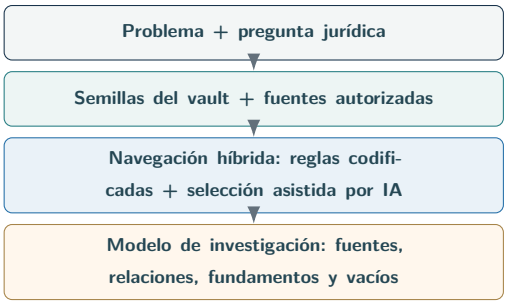
CONTROL PROFESIONAL

El abogado valida pertinencia, corrige la ruta y conserva decisiones y objeciones.

Construcción de contexto: cada paso deja rastro

CONTEXTO

De una pregunta a un modelo de investigación verificable



RUTA VISIBLE

Fuente consultada y razón de inclusión.

BASE DOCUMENTAL

Cada documento ligado a su fuente y función en el análisis.

VACÍOS A LA VISTA

Incertidumbres y objeciones abiertas para revisión.

Producto: investigación auditable y respuestas moldeables

SALIDA

La bóveda da al despacho control sobre el contexto de IA

La salida no es sólo un memorando: es un modelo de investigación que permite rastrear cómo se buscaron las fuentes y cómo se fundamenta cada documento y conclusión.

Procedencia

Fuente, versión, enlaces y ruta seguida para llegar al documento.

Fundamentación

Relación de cada documento con la pregunta, el argumento y la conclusión que sostiene.

Control del despacho

Fuentes, criterios, relaciones y límites configurables para orientar las respuestas de IA.

Con proveniencia y auditabilidad completas, el despacho puede moldear el contexto y los criterios con que la inteligencia artificial construye sus respuestas.

Dos formas de capacidad superior

SÍNTESIS Inteligencia coordinada y conocimiento utilizable

Los dos casos prácticos no compiten: muestran dos rutas complementarias para construir sistemas jurídicos más capaces y más gobernables.

Caso I: 50 agentes

Superior intelligence through coordination

La capacidad surge de especialización, deliberación distribuida, crítica adversarial, integración y control humano del resultado.

Riesgo central: coordinación, autoridad y responsabilidad.

Caso II: Second Brain

Superior knowledge + intelligence

La capacidad surge de memoria externa, grafos de conocimiento, navegación de evidencia, procedencia e investigación acotada.

Riesgo central: cobertura, incertidumbre y trazabilidad.

Qué corresponde hacer ahora

AGENDA

Cuatro tareas para pasar de uso individual a capacidad institucional

Estudiantes

Usar IA, pero cultivar criterio: fuente, argumento, institución y responsabilidad.

Profesores

Diseñar ejercicios que exijan verificar, comparar, impugnar y defender decisiones.

Escuela

Construir política de herramientas, datos, confidencialidad y experimentación.

Ejercicio profesional

Identificar conocimiento, fuentes autorizadas, procesos y decisiones indelegables.

El primer paso no es comprar el modelo más sofisticado; es diseñar la arquitectura institucional que permite usarlo responsablemente.

CIERRE

El Derecho lleva siglos construyendo arneses para la inteligencia humana.

Ahora debe aprender a gobernar otra forma de inteligencia: una que conoce, recomienda, coordina y puede actuar dentro de instituciones.

En la era de la inteligencia artificial, el Derecho no se vuelve menos importante.

Se vuelve indispensable.

Alejandro Reynoso